

מסורת הש"ס

^(א) גִּיל בַּחֲדָה, (ב) לַפְּנִי הַגִּיטָא שֶׁסָּ, רַבִּי יוֹסֵף רוֹסֶס לִקְסָה, (ג) אֲנִי שְׁטוּן עֵצִין יִפְהִי,

‏◈‏הגהות הב"ח

^(א) רשב"ם ד"ה וחוה וכו' ממוקדם שכלין: (ב) תוספות ד"ה מתקוף וכו' ונראה ל"ח דלרב וז"ל: (ג) בא"ד שנקלץ שהם מזוינין:

‏◈‏מוסף תוספות

א. ואי נמי בצרן דנקט לרבותא נקטיה, דאפי' בצרן הוא ושגרין ביד שליח מן הבית והביא' עד ירושלים ואח"כ לקחן בעל הבית והביאן לעזרה אינו קורא מפני שהלקיחה שלקחן השליח מן הבית עיקר ולא הבצירה. רשב"ם.
ב. [אבל] כשביצא הוא והוליד השליח וכו', וי"ל דגורף הוא ולומר הנה הבאנו ולא הביאנו הנה. רמב"ן.
ד. ואם באת לדחות וכו' הא דקמינ' הוא מזה אין לו קרקע, בגוף צורך הוא חמש שנים, לא מצית למימר הכי, שאם בס"ה חתנה עמו שאם מה או ייבש עד חמש שנים, יטע אחר במקומו, אי"כ הרי מכלל תנאם, דמחשבם שנים ואילך לא יטע אחר במקומו, ומאי קמ"ל תנא דמיתני' הוא דקמינ' ואם מתו אין לו קרקע. רמב"ן.
ה. [ו]מימר אמר בעל הקרקע מי יימר שירוצא המוכר העולה מן השרשין פירות קודם שיבש האילן בראשו ויבא הלוקח ויחפור וישרש, ומשום הכי מסח לדעתיה מיניה ומחיל ליה לגבי לוקח. רעט יונה.
ו. שאע"פ שגזע מחליף (פ.ג), אם הוא קצץ אותם כדי שיחליף גזעם, לא יניח לו המוכר לקיימם בקרקע שלהן, שהרי גזעטע אילן אחר דמי, [ו]ע"כ לחפור ולשרש קאי. שם. [כיוון] שמוכרן סתם שלא עמ"ז לקצץ, לא שייך מוכר הנפשיה בבילנות יד רמה.
ז. ואם ייבש בראשו אין הלוקח רשאי לחפור ולשרש שהרי לא מכר לו האילן אלא לחמש שנים אפי' אם יחא קיים, הלכך כשיבש בראשו המוכר קוצץ אותו שיחליף גזעו והרי הוא של מוכר. רעט יונה.

המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פב.

מכדי פסוקי נינהו ליקרי. ואמאי עמיד להו כדר' יוסי כמו שמצינ' ממספך כך יהא קורא מספך כאלס שקורא בתורה: **משום דמיהוי נשיקרא**. שהרי נשציל הבאת ביכורים קא קרי ושמה לאו נקרקע שלו גדלו וקא משקר וכתיב דובר שקרים לא יכון לנגד עיני (מהלים קא)

אבל כשקורא בתורה לא מיחוי כשיקרא: **דלמא אסי לאפקועינהו כו'**. מאן דחוי דקרי עלייהו כביכורים ודאס כשיהיו לו ביכורים כאלו לא יפריש מהן תרומה דקסבז ביכורים ודאין הן אי נמי הא גבזא גופיה הלכך עבוד צהו היכרא שלא לקרות: **כל שרואה פני חמה**. היינו כל האילן חוץ מן הקרקע: **ושאינו רואה פני חמה**. היינו מתחת לקרקע: **וליהוש וימנין דמסקא כו'**. כיון דאמרת מן הגזע היינו כל שרואה פני החמה ואפילו קמוץ לקרקע הרי הוא של בעל האילן וא"כ היכי תקון רבנן מילתא דאמי צה מוכר לדי פסידא והא וימנין שיש לו אילן אחד בתוך שדה של חצירו ואמור רבנן דהיוזא מן הגזע שלו ומסקא ארעא שירטון ותגביה הקרקע עד שימכסה אילן היוזא מן הגזע מקמתו נקרקע ויוראו כשלשה אילנות וכגון שהיה רוחב בין הגזע לאילן כשיעור המפורש לפנינו ויטעון לוקח שיש לו קרקע ויפסיד המוכר דהוי כשלשה אילנות וקנה קרקע והוה להו לרבנן למימר היוזא מן הגזע יחמוד בעל האילן פן יפסיד המוכר: **אמר רב**

יוחנן יקוץ. מתניתין דקמני היוזא מן הגזע שלו לא שיעחנו כך ויגדל אלא הרי הוא שלו על מנת לקצוץ ולשרוף: **נקטינן**. מרבותינו דקל אין לו גזע. לקמינ' מפריש: אין לו. היוזא מן הגזע לבעל הדקל דכיון דלחפור ולשרש קאי כשייבש האילן דהא לא קנה קרקע: **אסוחי מסה דעמיס**. בעל הדקל מן העמיד ללאת מן הגזע דסבור הוא שמא ייבש הדקל מהרה ולא יוזיא גזע דלא דמי לשאר אילנות שאס יבשו בראשן קוצין למטה ויחצירן וגדילין שהרי גוען מחליף כדמניא לעיל (דף פ.ג): אבל דקל מאחר שייבש אין לו תקנה כדמניא לעיל [שם] נדקלים וצאריס חופר ומשרש הלכך מיישא מן היוזא מן הגזע ולא נתכוין לקנומו: **והא הקונה שני אילנות**. דמנתי' בכל אילנות מיירי ואפילו נדקלים ואע"ג דלחפור ולשרש קיימי כשימותו דהא אין לו קרקע אפי' הכי קמני מתני' דיש לו גזע: **אלא אמר רב פפא**. לא תיתי' טעמא דאסוח דעתא צחופר ומשרש אלא אין לו גזע לבעל הדקל כדקאמרת ולא מטעמיך: **אלא לפי שאין דרך**. דקל להוזיא מן הגזע כלום אלא מלמעלה בראשו גדילים כל ענפיו והלכך עולין לו בחצל כדאמרן בהמוכר את הבית (לעיל דף סט:) ומשום הכי הסיס דעתו ואפי' אי מיקרי ויוזא מן הגזע הרי הוא כל בעל הקרקע ומתני' כבאילנות הרגילין להוזיא מן מיירי ולא בדקל הואיל ולא שכיח להוזיא גזע דכל מילתא דלא מסיק לוקח דאעמיה לא קני: **ולרב זבדי**. דסבירא ליה דמוזיא גזע: **קשיא מסני'**. דבכל אילנות המוזיאין גזע מיירי: **דזבין ליה לחמש שנין**. שאף אם ימות יטע אחר במקומו והלכך כיון דמשעבדא ליה ארעא לזמן קצוב לא מסח דעמיה מן הגזע אבל היכא דזבין סתמא שאפילו אם ימות לסוף יוס או יומים לעקור ולשרש קאי התם ודאי מסח דעמיה: **ספספיהן**. תחת עיקר האילנות והנופות: **וצניניהן**. קרקע מגולה שצין נופות אילן זה לנופות אילן זה: **וחוזה לן**. סביב האילנות ^(א) מקום שכלין נופותיהן ולחוץ: כמלוא

ומתני' לא קשיא דהא משני ליה דזבין ליה לה' שנים וצתר חמש שנים הדרי למוכר דלא קיימי השתא לחפור ולשרש^א ואין להקשות לכל הפירושים דכיון דלוקח מסתלק מן האילנות לאחר ה' שנים היכי אית ליה העולה מן הגזע שהיא שלו לקוץ כדאמר רב נחמן לקוץ הא אפי' ענפים שנצילין אין יכול לקוץ כדאמרין בהמקבץ (ב"מ קט. ושם) המקבץ שדה מחצירו לשנים מועטות אין לו קורות שקמה ואמר אבבי שקמה אין לו שבה שקמה יש לו ורבא אמר אפי' שבה שקמה אין לו פ' ענפים שגדלו אחר שקבץ שדהו והלכה כרבא דשאני הכא דאס לא היה קוצץ היה לוקח פירות הגדילים ביזאא מן הגזע ולכך כשאומר לו לקוץ משום דחייש דלא לימא תלת זבנת לי הרי הוא של לוקח תחת הפירות וארי' נראה דסלקא דעמיה דרב פפא דרב זבדי ה"ק דוקא דקל אין לו גזע לבעל הדקל דאסוחי אסח דעמיה לפי כשמתייבשו בראשו וקוצין אותו שוב אין מחליף גזעו דסבור הוא שלא יעלה כלום מן הגזע קודם שתייבשו אבל שאר אילנות שיכול לקצוץ כשמתייבשו בראשן ויחליפו גזע לא מסח דעמיה ומשום הכי פריך ליה רב פפא ממתניתין דקנה ז' אילנות יש לו גזע והא קיימי לחפור ולשרש אפי' שאר אילנות כשמתייבשין בראשן ואע"ג דגוען מחליף אין מועיל לו כלום דאין יכול לקצוץ כדי להחליף גזע כדמוכח לקמן (דף פג.) דמניא גבי שני אילנות לפיכך יבש או נקצץ אין לו קרקע משמע נקצץ אע"פ שלא יבש עדיין וראוי להחליף גזע וא"כ מה לי דקל מה לי שאר אילנות כך זה עומד לשרש ולחפור כשייבש בראשו כמו זה ולבסוף מסיק רב זביד מתניתין דזבנה לה' שנים שאס יבש בתוך ה' יקלצו להחליף גזעו ומכר לו האילן בחייו לפיכך לא מסח דעמיה והשתא רב זביד דנקט דקל לאו דוקא דהוא הדין שאר אילנות אלא משום דשאר אילנות לא פסיקא ליה דפעמיס יש להם גזע כשמוכרן לה' שנים לקצץ כדי להחליף גזע אבל דקל לא שייך למכרו לה' שנים כדי לקלצו כדי להחליף גזעו דאין גזעו מחליף ומיהו קשה לפי' זה דבקנה ג' אמאי קמני דאס מתו יש לו קרקע ויטע אחר במקומו כיון דמתני' איירי דזבין לה' שנים

פב. המוכר את הספינה פרק חמישי בבא בתרא פב.

בדרך מביא ואינו קורא. תימה הא נראו לקריאה ונדחו והוה לן למימר ירקבו כדא"ר זירא צפרק בתרא דמכות (דף יח. ושם) הפריש ביכורים לפני החג ועצר עליהם החג ירקבו משום דקודם החג הוו חזו לקריאה ואחר החג תו לא חזו וחשיב להו מטעם זה התם אין ראויס לצילה דצילה מעכבת צהן ומירץ רצינו חייס דהכא איירי כגון שהיה דעתו מתחלה כשצטרן לשגרין ציד אחר דאז יכול לשגרין ציד אחר כאלו לא נראו לקריאה מעולם כדמוכח צירושלמי דביכורים (פ"א) דגרס הסם ר' יוחנן וריש לקיש^א צבס רצי אושעיא אומרים כשלקטן לשלחן ציד אחר אבל אס לקטן להצילן הוא לא ישלחנו ציד אחר דכל הביכורים שנראו להיתר קריאה אין נתרין אלא קריאה וקאמר צתר הכי מתניתין פליגא הפריש ביכוריו ומכר שדהו מציא ואינו קורא קיימונה שנתן דעמו למכור משעה ראשונה והא דמנינא יבש אילן או נקצץ מציא ואינו קורא כשייבש משעה ראשונה ולפי זה הפריש ביכורים לפני החג על מנת להצילן לאחר החג לא ירקבו אלא אחר החג מציא ואינו קורא ומה שפירש הקונטרס דצירה היא הלקיסה אין נראה לרצינו תס דלקיסה לא משמע צירה אלא לקיסה מתוך הבית ועוד דלא קמני או מת שליח אלא ומת משמע דמת הויא לקיסה והצאה בתרתי ועוד דהכי הוה ליה למיתני צצרן ושגרין ציד שליח או צצרן

שליח והוליקן הוא אלא נראה לר"ם דלקיסה היא מתוך הבית ויגדל לקיסה וצצרן אורחא דמילתא נקט שהוא רגיל ללקט מה^א (שנראה בעיניו) ולא שליח משום דביכורים אין להם שיעור^א: **עד שתהא לְקִיחָהּ והבאה באחד**. פ"ה דצצרן שליח והציאן לירושלם קורין צעלים דשלושו של אדם כמותו ויכול לקרות הנה הצאמי וגו'^ב ואין נראה שיקראו צעלים^ג כדמשמע צירושלמי: **בַּתְּקִיף הָהָ רַב פַּפָּא** **והא קונה שני איִלָּנוֹת דִּלְחָפּוֹר וּלְשַׁרְשָׁה** **קִיָּמִי כו'**. פי' הקונטרס דפריך משום דמתניתין לא

מפלגא ומיירי אפילו בדקל ותימה דאס כן מאי משני רב פפא לדידיה נמי תקשי ומה שמיך צקונטרס זהו דוחק ועוד דמפרש דמוצין ליה לחמש שנים שאס ימות תוך כך יטע אחר במקומו הא קמני ואס מתו אין לו קרקע היינו שלא יטע אחר במקומו^א דאי לזרוע תחתיו קאמר דאין לו קרקע כשמתו פשיטא דהא אפי' בעדון האילנות חיות קמני דלא קנה קרקע וגראה לרצינו תס^ב דרב זביד נקט דקל וכל דדמי ליה כגון אחרים ושאר אילנות שכבר נקלצו פעם אחת דתו אי יבשי אין גוען מחליף והשתא פריך ליה רב פפא ספיר דמסתמא מתני' איירי צרוב אילנות דקלים ואחרים ושאר אילנות שנקלצו ^(א) מרובין משאר אילנות שלא נקלצו ומשני דמתני' איירי דזבין ליה לחמש שנים ומסתמא לפי שהן נטיעות ואין דרכן למות צה' שנים איירי ולא אסח דעמיה ומיהו אס מתו תוך ה' שנים לא יטע אחרים במקומן וצג' אילנות דקנה קרקע יטע אחרים במקומן עוד מפריש ר"ם לפי שיטת ר"ח דלא גרס במילתיה דרב זביד אין לו גזע לבעל הדקל אלא סבר רב זביד למימר אין לו גזע כלומר אין לו דין גזע דנימא העולה משרשים לבעל הקרקע אלא הכל לבעל הדקל ואפי' העולה מן השרשים כיון דלחפור ולשרש קיימי דכשיבש האילן יקח בעל האילן את השרשין ויחפור וישרש את הכל אסוחי אסח דעמיה בעל הקרקע^א ולאו דוקא נקט דקל דהוא הדין שאר אילנות^א והיינו טעומא דא"כ אמאי קאמר רב נחמן דקל

ללא קשיא דהא משני ליה לה' שנים וצתר חמש שנים הדרי למוכר דלא קיימי השתא לחפור ולשרש^א ואין להקשות לכל הפירושים דכיון דלוקח מסתלק מן האילנות לאחר ה' שנים היכי אית ליה העולה מן הגזע שהיא שלו לקוץ כדאמר רב נחמן לקוץ הא אפי' ענפים שנצילין אין יכול לקוץ כדאמרין בהמקבץ (ב"מ קט. ושם) המקבץ שדה מחצירו לשנים מועטות אין לו קורות שקמה ואמר אבבי שקמה אין לו שבה שקמה יש לו ורבא אמר אפי' שבה שקמה אין לו פ' ענפים שגדלו אחר שקבץ שדהו והלכה כרבא דשאני הכא דאס לא היה קוצץ היה לוקח פירות הגדילים ביזאא מן הגזע ולכך כשאומר לו לקוץ משום דחייש דלא לימא תלת זבנת לי הרי הוא של לוקח תחת הפירות וארי' נראה דסלקא דעמיה דרב פפא דרב זבדי ה"ק דוקא דקל אין לו גזע לבעל הדקל דאסוחי אסח דעמיה לפי כשמתייבשו בראשו וקוצין אותו שוב אין מחליף גזעו דסבור הוא שלא יעלה כלום מן הגזע קודם שתייבשו אבל שאר אילנות שיכול לקצוץ כשמתייבשו בראשן ויחליפו גזע לא מסח דעמיה ומשום הכי פריך ליה רב פפא ממתניתין דקנה ז' אילנות יש לו גזע והא קיימי לחפור ולשרש אפי' שאר אילנות כשמתייבשין בראשן ואע"ג דגוען מחליף אין מועיל לו כלום דאין יכול לקצוץ כדי להחליף גזע כדמוכח לקמן (דף פג.) דמניא גבי שני אילנות לפיכך יבש או נקצץ אין לו קרקע משמע נקצץ אע"פ שלא יבש עדיין וראוי להחליף גזע וא"כ מה לי דקל מה לי שאר אילנות כך זה עומד לשרש ולחפור כשייבש בראשו כמו זה ולבסוף מסיק רב זביד מתניתין דזבנה לה' שנים שאס יבש בתוך ה' יקלצו להחליף גזעו ומכר לו האילן בחייו לפיכך לא מסח דעמיה והשתא רב זביד דנקט דקל לאו דוקא דהוא הדין שאר אילנות אלא משום דשאר אילנות לא פסיקא ליה דפעמיס יש להם גזע כשמוכרן לה' שנים לקצץ כדי להחליף גזע אבל דקל לא שייך למכרו לה' שנים כדי לקלצו כדי להחליף גזעו דאין גזעו מחליף ומיהו קשה לפי' זה דבקנה ג' אמאי קמני דאס מתו יש לו קרקע ויטע אחר במקומו כיון דמתני' איירי דזבין לה' שנים

עין מושפטי נר מצוה

גה א מיי פכ"ד מהל' מביה הל' פ סג עין פכ טוש"ע ח"מ סי' רעו ספיק' י:

גו ב מיי' שם טוש"ע שם ספיק' י:

גו ג מיי' שם טוש"ע שם ספיק' י:

גח ד מיי' שם הל' א ב טוש"ע שם ספיק' ו:

רבינו גרשום

ולקחת והבאת וצריך שיחא לקיחה והבאה בחד והא ליכא דהא הביאן אחר: ומקשי' ואמאי אינו קורא מכדי פסוקי נינהו. אורח דידוי ליקרי ומה ככו: אמר ליה ששום דמחוי כשקרא. דמספיקא חזכי מצי למקרי מן האדומא אשר נחת' לי ה': ורב משרשי' בריה דרב חיאי אמר. משום הכי לא מצי למקרי דכי קרי ככי האי גזונא אחי לאפקועינהו מתרומה ומעשר דביכורים לאו בני תרומה ומעשר גזיניו: כל שרואה פני החמה. כל שעולה וגדל מן הקהל של צין מאותו שרואה פני חמה היינו הגזע והוי של בעל האילן וכל שעולה מאותו שאינו רואה פני חמה. כמסוכה מן הקרקע היינו מן השרשים והוי הן כקרקע: והעולה מן הגזע אמאי שלו ולחוש דלמא מסקא ארעא שירטון גרבי ל"א בלע"ז ^(א) מן הגזע וקלחו כלומר שהגדילו ומחוץ כו' בדי אילנא אמר הלוקח אלו ג' אילנות ובינת לי. ואמי לי ארעא: יקרו. כלומר כשיגדיל מן הגזע יבול בעל הבית לכופו לבעל האילן לקצצו כדי שלא יחזיקו בקרקע: דקל אין לו גזע. שאם מכר דקל לחבירו ויבש אין לו ללוקח בגזעו של דקל כלום. דכיון דלחפור ולשרש קיימי כדאמר לעיל בדקלים ובארויס חופר ומשרש אסוחי מסח דעמי' הלוקח דקסבר דבעל הקרקע שיחפור ויקח השרשים יקח נמי הגזע. אורחן שרישם הראויין פני החמה: והא קונה שני אילנות. בתוך של חבירו דלחפור ולשרש קיימי כדמתני' מתני' הרי זה לא קנה קרקע וכו' ואם מתו אין לו קרקע ואפי' הכי העולה מן הגזע שריו: אלא אמר רב פפא. הגז תריץ לה אין לו גזע לבעל דקל לפי שאינו מוציא גזע ואינו יכול לכוף לבעל הקרקע לומר לו אל תעקרוהו שאם יעלה כלום מן הגזע לפי שאין גזע מחליף: ולרב זבדי. דאמר לעיל אין לו גזע לבעל דקל משום דאסוחי מסח דעמי'. קשי' מתני' דקנתה העולה מן הגזע שלו. אלמא הוי דבעל האילן של לוקח: ומשני מתני'. מתוקמא כגון דובין ליה קרקע של מקום האילנות לחמש שנין שאם מתו רשאי לנטוע אחרים תחתם עד סוף ה' שנים ודחשאת בתוך שנים הללו לא מסח דעמי' מיניה ויש לו גזע אבל להוכח דלא ובין להן אלא דקל לחוד אסוחי מסח דעמי' ואין לו גזע: **פִּסְיָן** וצמח. קני מן הקרקע תחתיהן באותו שיעור שהנופות נטות: וביניהן. בין כל אילן ואילן קנה אותו קרקע כשיעור דמין לקמן: וחוצה להן. לחוץ מרוחב הנופות

^(א) נראה דל"ל מלמעל מן העט וקבלת: ואילן נתמא צמית לי. כלומר לאחר שגידלו ומחו' וכו'